

深圳法院诉讼指引（2025版）

立案指南之八

保全案件立案指南	
中院受理 财产保全 案件范围	1. 中院一审案件的诉中保全； 2. 按照民事诉讼审级标准由中院管辖的诉前保全； 3. 涉外仲裁保全案件。
基层法院 受理财产 保全案件 范围	1.基层法院一审案件的诉中保全； 2.按照民事诉讼审级标准由基层法院管辖的诉前保全； 3.国内仲裁保全案件。
应当提交 的材料	1. 保全申请书 注：申请诉前保全需提交紧急情况说明；诉前及仲裁中保全申请书应列明申请人与被申请人的基本信息、申请事项、事实与理由；申请保全需提供对方明确的被保全财产信息、线索或其他法律规定的事由。 2. 申请人、被申请人主体资格证明材料 （1）申请人（被申请人）为自然人： 居民身份证、户口本、护照等经与原件核对相符的复印件，或居住证明材料。 （2）申请人（被申请人）为法人或其他组织：

	①申请人法定代表人（负责人）身份证明书原件，申请人法定代表人（负责人）身份证复印件； ②营业执照复印件或者市场监督管理部门登记查询材料。 3. 委托诉讼代理人须提交委托手续，包括： （1）授权委托书； （2）法定代表人身份证明（委托人为法人）； （3）代理人身份证明复印件（律师代理须提交律师事务所函和律师执业证复印件）。 4. 如由案外人提供担保的，须提交担保书原件（担保人需在本院工作人员见证下在担保书上签名）； 5. 担保人主体资格材料 ①担保人为自然人时，需提交与原件核对相符的身份证复印件一份； ②担保人为法人时，需提交企业营业执照、法定代表人身份证明书及身份证复印件各一份； 6. 担保财产资料（可选择以下担保方式中的一种） （1）现金担保（提交担保人的银行存折复印件或盖银行公章的对账单） （2）房产担保（提供房地产登记中心打印的一个月以内的房产查询单） ①如果房产有查封，无法用作担保；
--	---

	②如果房产有抵押，房产价值在扣除抵押债权金额后的余值需符合法律法规对担保金额的规定； ③如房产需要评估，评估机构需为二级以上评估机构、评估报告上要有评估净值、评估的目的是诉讼保全。 （3）信用担保（符合规定的保险公司和融资担保公司提供担保，担保书必须写明提供担保的具体案件案由、案件当事人、担保金额、同意承担因保全申请错误造成损失的赔偿责任、担保人和担保日期等；由担保机构的委托代理人向本院提交担保书，应当同时提交授权委托书及代理人的身份证复印件）； （4）商业银行申请财产保全的，可以接受其出具的保函。 7. 担保数额 （1）诉中、仲裁中财产保全的，不低于请求保全数额的百分之三十 （2）诉前财产保全的，担保数额应当相当于请求保全的数额 8. 财产保全线索明细表 附常用财产线索示例： 银行：1. 张三（户名）、账号：955455555XXXXX（银行账号）、开户行：XX 银行股份有限公司深圳 XX 支行（开户行名称，在支行开户的，具体到开户支行）； 房地产：2. 张三（所有权人）、广东省深圳市 XX 区 XXXX
--	---

	园 X 栋 XXXX 号（不动产详细地址）、深房地字第 50004XXXXX 号（完整的不动产权证号）、深圳市不动产权登记中心南山登记所（登记协助单位）； 车辆：3. 张三（所有权人）、车牌号：粤 BXXXXX（车牌号）、深圳市车辆管理所（登记协助单位）； 股权：4. 张三（持股人）、XXX 市 XXX 实业有限公司[统一社会信用代码：91545745755757XXXX]（股权标的公司及统一社会信用代码）、冻结股权份额：XX%（冻结股权份额）、XXX 市市场监督管理局（登记协助单位。部分准备股份公司的股权登记协助单位为联合产权登记中心，请核实清楚）； 股票：5. 张三（股东名称）、股东代码：A45654XXXX（股东代码）、证券代码：6XXXXX（证券代码）、证券简称：XXXX（证券简称）、冻结股份份额：XXXXX 股（冻结股份份额）、股份性质：流通股（股份性质）、XX 证券交易所（登记协助单位）； 商标：6. 张三（权利人）、商标注册号：26XXXXXX（商标注册号）、商标申请号：46XXXXXX（商标申请号）、中华人民共和国商标管理局（登记协助单位）； 专利：7. 张三（权利人）、专利注册号：26XXXXXX（专利注册号）、专利申请号：46XXXXXX（专利申请号）、中华人民共和国专利管理局（登记协助单位）；
--	---

	9. 商事仲裁中的财产保全案件，需通过仲裁委员会提交保全材料； 10. 利害关系人申请诉前财产保全案件，申请人需提交起诉状和情况紧急的证据。
--	--